



Qafâr Agatih Rakaakayih Doolatak

በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት

Qafar Rakaakayak Dinkaara maybalaalaqá

የአፋር ክልል ዲክራ ጋዜጣ

በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት

ምክርቤትጠባቂነትየወጣአዋጅ

Rakaakayak Malaah Buxa

Teyyeqe kukta

len sanat ixximak
---- /2016 I.L.L

Samara____
/2016

Kukti ixximak 139/2016

Qafâr Agatih Rakaakayih Doolatak Xiinissô
Siirat Wanoonuh Yewqe Kukta

Agatiino rakaakayih doolatih madqa kee EFDR doolatih madqak amakkaquk doolatiini gex-gexsit ummattah qadoh yan gitah gexisaanam faxxintam kee faxe doolat abbootan li isi masquuliyatal boolaatek esserimam taybulleemih taagah,

Xiinisso xisneena sahda gaar kee tuxxiqittel katassah tan gaba culsal madqat miraacintam kee madqah xintam arcisaanam faxxintek sah.

Xiinissô xisneena margaqa mattaco kee miracsenti mayyaaqah radmooma siirat kee xiinissô margaqooqi kee miracsentittel dereemu haysite num margaqooqi kee miracsentittek gaanuun gitalliino cokmi buxal elle fakkaaqaan siirat wannoyesak xiinissô qadliino duudusaanam faxxintek sah.

Yiysiisen Qafar agatih rakaakayih doolatih madqak maasayyak 46/3/ A amakkaquk ciggiilak kuktisme

አዋጅ ቁጥር 139/2016

**የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የአስተዳደር ሥነ-
ሥርዓትን ለመደንገግ የወጣ አዋጅ**

በብሔራዊ ክልሉ ሕገ መንግስትና በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት መሰረት መንግስታዊ አሰራር ለሕዝብ ግልጽ በሆነ መንገድ መከናወን እንዳለበትና ማናቸውም የመንግስት ባለሥልጣን ኃላፊነቱን ሲያንድል ተጠያቂ እንደሚሆን የተመለከተ በመሆኑ፤

የአስተዳደር ተቋማትበሰዎች መብቶችና ጥቅሞች ላይ የሚያስከትሉትን ጣልቃገብነት በሕግ የሚመራና ለሕግ የሚገዛ መሆኑን ማረጋገጥ በማስፈለጉ፤

የአስተዳደር ተቋማት የውሳኔ አሰጣጥና የመመሪያ አወጣጥ መርሆዎችና ሥነ-ሥርዓት እንዲሁም በአስተዳደራዊ ውሳኔዎችና መመሪያዎች ቅር የተሰኘ ሰዉ የውሳኔዎችንና የመመሪያዎችን ሕጋዊነት በፍርድ ቤት የሚያስመረምርበት ሥርዓት በመደንገግ አስተዳደራዊ ፍትህን ማስፈን አስፈላጊ በመሆኑ፤

በተሻሻለውየአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሕገ መንግስት አንቀጽ 46/3/ U መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡

Enek-haytoh Footima

Amolladi wanooni

1. Ux-ammunta

Ta kukti “Qafar agatih rakaakayih doolatak xiinissô siiratih kuktihi ixsimak 139/2016” axcuk muggaaqimam xiiqah.

2. Maqnissó

Qangarak maqna gersi maqna teceeh akke waytek ta kuktihi addal :-

- 1) “**Biiró**” yaanam Qafar agatih rakaakayih doolatak qadl biiro yaanama.
- 2) “**xiinissô xisne**” yaanam Qafar agatih rakaakayih doolatak abnisâ xagorti kinnuk madqal xissinte doolat makaatib kinnuk, **rakaakay doolatal** seecimeena le **Magaala xiinissooy, rasu kee daqaarak** abnisâ xagorti edde anuk yaanam kinni.
- 3) “**miracsenta**” yaanam madqa muda xagar yaceeh yan awlaytiinoh abbootanak amakkaquk xiinissô xisne tayyaaqeeh, sahda gaar akkek tuxxiqil xaloot kataysa gaanuun sanad kinnuk, taamal tan miracsenta aysiisek duuge yakke gaanuun sanad edde anuk yaanam kinni.
- 4) “**xiinissô margaqa**” yaanam miracsenti mayyuq edde ane kalah xiinissô xisnek kulli ayroh abtol sahda gaar akkek tuxxiqil yaceenih yanin xiinissô margaqa yaanam kinni.
- 5) “**num**” Yaanam faxe ginô num akkek gaanuunul numiinô gaar akah yecceen xagar yaanam kinni.

ክፍል አንድ

ጠቅላላ ድንጋጌዎች

1. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት-የአስተዳደር ሥነ-ሥርዓት አዋጅ ቁጥር 139/2016” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

2. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

- 1) “**ቢሮ**” ማለት የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፍትህቢሮ ነው።
- 2) “**የአስተዳደር ተቋም**” ማለት የአፋር-ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት አስፈጻሚ አካል ሆኖ በሕግ የተደራጀ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ሲሆን **ለክልሉ መንግስት** ተጠሪ የሆነ **የከተማ አስተዳደር፣ የዞንና የወረዳ አስፈጻሚ አካላትን** ይጨምራል፤
- 3) “**መመሪያ**” ማለት ሕግ አውጪው አካል በሚሰጠው የውክልና ስልጣን መሰረት በአስተዳደር ተቋም የሚወጣና በሰዎች መብት ወይም ጥቅም ላይ ውጤት የሚያስከትል የሕግ ሰነድ ሲሆን በስራ ላይ ያለመመሪያን የሚያሻሽል ወይም የሚሽር የሕግ ሰነድንም ይጨምራል፤
- 4) “**የአስተዳደር ውሳኔ**” ማለት መመሪያ ማውጣትን ሳይጨምር የአስተዳደር ተቋም በዕለት ተዕለት ተግባሩ በሰዎች መብት ወይም ጥቅም ላይ የሚሰጠው የአስተዳደር ውሳኔ ነው፤
- 5) “**ሰው**” ማለት ማናቸውም የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው፤

6) Ta kuktal lab nadol baxxaqintem say nado inkih wagittah.

3. Abbinos waado

- 1) Ta kukti inkih tan xiinissô xisneenal abina yakkem kee baatil siiratih madqat miracsenta gaaroyse kee poliis abtooy tonnah **nagaynaan** xisneenal abina matakka.
- 2) Ta maasayyak lanî maasayyak 1 wanoona anih, tama xisneenaay, leenâ masquuliyatak gammih, ayfaafay mattaco kee lowsis taamoomi wagisiisak, miracsenta yayyaaqen waqdi kee xiinissô margaqooqi madqan wak ta kuktak ugutak xiinan.

6) በዚህአዋጅበወንድጾታየተገለጸውየሴትንጾታይ ጨምራል።

3. የተፈጻሚነት ወሰን

- 1) ይህ አዋጅ በሁሉም የአስተዳደር ተቋማት ላይ ተፈጻሚ ሲሆን በወንጀል ስነ ስርዓት ህጉ በሚመሩ የዐቃቤ ህግ እና የፖሊስ ተግባራት እንዲሁም **በደህንነት** ተቋማት ላይ ተፈጻሚ አይሆንም።
- 2) የዚህአንቀጽንኡስአንቀጽ1 ድንጋጌ ቢኖርም ፣ እነዚህ ተቋማት፣ ከዋና ሃላፊነታቸው በተጓዳኝ ፣ አገልግሎት የመስጠትና የቁጥጥር ሰራዎችን በተመለከተ፣ መመሪያ ሲያወጡ እና አስተዳደራዊ ውሳኔዎችን ሲወስኑ በዚህ አዋጅ መሰረት ይገዛሉ ።

Nammay-hayto footima

Xiinissô miracsentitte

Lani footimak tiya

Miracsenta yayyaaqeenim

4. Miracsenta yayyaaqeenim

- 1) Faxe xiinissô xisne madqal keenih yeceen awlaytiinoh abbootanak amakkaquk miracsenta yayyaaqeenim xiqqintah.
- 2) Xiinissô xisne miracsenta tayyaaqem ta kuktal wannote siiratak ugtuma aban wak dubuk kinni.
- 3) Faxe num gaar akkek kay tuxxiq wagsiisak xiinissô xisne miracsenta ayyeeqe wayta wakah xiinissô margaqa akah yaceen innah esseraamih gaar le.
- 4) Faxe xiinissô xisne tayyaaqem faxxinta miracsentih ayyaaqe waamah madqal keenih yeceen masquuliyatal yaceem faxxiima ayfaafay akkek xiinisiyyi margaqa acee waanam sabab takku maxiqta.

5. Miracsenta edde yayyaaqen wakti

Faxe xiinissô xisne tayyaaqem faxxinta miracsenta wagsiisak Inayta madqal miracsenta akah yayyaaqe innah dirkissa caaloota edde wannotte waktiik qembisak sidiica alsitteh addat, dirkissa caaloota wannottah tan wak kaadu faxxiimah yan waktih addat miracsenti yawqem faxxinta.

ክፍል ሁለት

የአስተዳደር መመሪያዎች

ንዑስ ክፍል አንድ

የመመሪያ መውጣት

4. መመሪያ ስለማውጣት

- 1) ማንኛውም የአስተዳደር ተቋም በሕግ በተሰጠው የውክልና ሥልጣን መሠረት መመሪያ ማውጣት ይችላል።
- 2) የአስተዳደር ተቋም መመሪያ የሚያወጣው በዚህ አዋጅ በተደነገገው ሥነ-ሥርዓት መሠረት ብቻ ነው።
- 3) ማንኛውም ሰዉ መብቱን ወይም ጥቅሙን በሚመለከት የአስተዳደር ተቋም መመሪያ ያላወጣ ቢሆንም የአስተዳደር ውሳኔ እንዲሰጠው የመጠየቅ መብት አለው።
- 4) ማንኛውም የአስተዳደር ተቋም ሊያወጣ የሚገባውን መመሪያ አለማውጣቱ በሕግ በተሰጠው ኃላፊነት ሊሰጥ የሚገባውን አገልግሎት ወይም አስተዳደራዊ ውሳኔ ላለመስጠት ምክንያት ሊሆን አይችልም።

5. መመሪያ ስለሚወጣበት ጊዜ

ማንኛውም የአስተዳደር ተቋም ሊያወጣ የሚገባውን መመሪያ አስመልክቶ በእናት ህጉ መመሪያ እንዲያወጣ በአስገዳጅ ሁኔታ በተደነገገ ጊዜ በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ፣ አስገዳጅ ባልሆነ ሁኔታ በተደነገገ ጊዜ ደግሞ በተገቢው ጊዜ ውስጥ መመሪያውን ማውጣት አለበት።

**6. Miracsenta yayyaaqoonuh essero
xayyoysiyya**

- 1) Faxe num inki xiinissô xisne tayyaaqem faxxinta miracsenta faxxiima waktit ayyaaqe kal raqtek miracsenta akah yayyaaqen innah kutbeh esseram xiqqintah.
- 2) Esseró elle xayyowte xiinissô xisne soddom takke taamah ayroorah addat miracenta yayyaaqeenimih gexsit qembisaanam akkek sabah qaddoysak esseró radim abtam faxxinta.

Lani fotimak nammaya

Miracsenti mayyaaqak maakamâ
siirat

**7. Miracsenti mayyaaqa wagsissa
maysaqarra xisiyya**

- 1) Faxe xiinissô xisne tayyaaqe miracsenta wagsiisak ciggiltam addatle maysaqarra xisaanam faxxinta.
 - A. Xisnel mabulul akak yanin qagin miracsentak ammunta yan caagid kee miracsenti mayyaaqak abini ekraaro
 - B. Qagunti miracsentih bici macaddol yanim wagsiisa alhum
 - C. Qagunti miracsenta wagsiisak yitbiqen maysaxxagoogi
 - D. Qagunti miracsental tû-mabul edde xayyoysan uddur

6. መመሪያ እንዲወጣ ጥያቄ ስለማቅረብ

- 1) ማንኛውም ሰው አንድ የአስተዳደር ተቋም ሊያወጣው የሚገባውን መመሪያ በተገቢው ጊዜ ሳያወጣ ቢቀር መመሪያውን እንዲያወጣ በጽሁፍ ሊጠይቀው ይችላል፤
- 2) ጥያቄው የቀረበለት የአስተዳደር ተቋም በሰላሳ የሥራ ቀናት ውስጥ መመሪያውን የማውጣት ሂደት መጀመር ወይም ምክንያቱን በመግለጽ ጥያቄውን ውድቅ ማድረግ አለበት፡፡

ንዑስ ክፍል ሁለት

የቅድመ መመሪያ አወጣጥ ሥነ-ሥርዓት

7. የመመሪያ አወጣጥን የሚመለከት መዝገብ ስለማደራጀት

- 1) ማንኛውም የአስተዳደር ተቋም የሚያወጣውን መመሪያ በተመለከተ የሚከተሉትን የያዘ መዝገብ ማደራጀት አለበት፤

ሀ/ በተቋሙ በመታየት ላይ ያለ ረቂቅ መመሪያ ርዕሰ ጉዳይ እና የመመሪያውን አወጣጥ መርሃ ግብር፤

ለ/ የረቂቅ መመሪያው ዝግጅት በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ የሚያመለክት መረጃ፤

ሐ/ ረቂቅ መመሪያውን በተመለከተ የታተሙ ማስታወቂያዎች፤

መ/ በረቂቅ መመሪያው ላይ

E. Qagunti miracsenta wagsiisak ta kuktak maasayyak 8 kee 9 amakkaquk gaaboysen tû-mabulitte kee xiinissô xisne tû-mabulul beenih yanin afkanitte.

- 2) Faxe num ta maasayyak lani maasayyak (1) amakkaquk xisan maysaqarra wagitek hinnay faxxiimah yan awqenta duudusak kora akak beetam xiiqah.

8. Maysaxxaga mayyuq

Xiinissô xisne miracsenta tayyaaqek afal tayyaaqeh tan qagunti miracsenta baarle fixix abta [maybalaalaqaay](#), [xisnê websaayitiy](#), [gersi angaaraw ratteemaami akkek gersi faxe cogdal](#) ciggiltah tan oytitte le maysaxxaga tayyaaqem faxxinta.

- 1) Miracsenti qagunta bicsoonuh rakiiboh raqta gaanuun abbootan kee miracsenti addat haan caagiidah ammunta.
- 2) Qagunti miracsentih kora geyaanam xiqqintam kee edde geytima caalat,
- 3) Qagin miracsental sahda tû mabul malqo kee mannal yaceenim xiiqaanam.
- 4) Ta kuktak maasayyak 7 wagsiisak maysaqarral daffeyte oytitte manke kee malqo geyaanam xiqqintam baxxaqisa oyta.

አስተያየት ስለሚቀርብበት ጊዜ፤

ሠ/ ረቂቅ መመሪያውን በተመለከተ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 8 እና 9 መሠረት የተሰበሰቡ አስተያየቶችንና በአስተዳደር ተቋሙ በአስተያየቶቹ ላይ የተወሰዱ አቋሞችን፡፡

- 2) ማንኛውም ሰው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሰረት የሚደራጀውን መዝገብ መመልከት ወይም አስፈላጊውን ወጪ ሽፍኖ ቅጂውን መውሰድ ይችላል፡፡

8. ማስታወቂያ ስለማወጣት

የአስተዳደር ተቋም መመሪያ ከማውጣቱ በፊት ስለሚያወጣው ረቂቅ መመሪያ ሰፊ ስርጭት ባለው ጋዜጣ፣ በተቋሙ ድረ ገጽ፣ በሌሎች የመገናኛ ብዙሃን ወይም በሌላ ማናቸውም ዘዴ የሚከተሉትን መረጃዎች የያዘ ማስታወቂያ ማውጣት አለበት፤

- 1) የመመሪያውን ረቂቅ ለማዘጋጀት መሰረት የሆነውን ሕጋዊ ስልጣን እና በመመሪያው ስለሚካተቱት ርዕስ ጉዳዮች፤
- 2) የረቂቅ መመሪያውን ቅጂ ማግኘት የሚቻል ስለመሆኑና የሚገኝበትን ሁኔታ፤
- 3) በረቂቅ መመሪያው ላይ ሰዎች አስተያየታቸውን መቼ እና እንዴት ሊያቀርቡ እንደሚችሉ፤
- 4) በዚህ አዋጅ አንቀጽ 7 በተመለከተው መዝገብ ላይ የሰፈሩ መረጃዎችን የትና መቼ ማግኘት እንደሚቻል የሚገልፅ መረጃ፡

9. Qagunti miracsenta tû-mabuluh ruubiyya

- 1) Xiinissô xisne ta kuktak maasayyak 8 elle wannotte innak amakkaquk ummatta yiysixxigen qagin miracsenta wagsiisah yan Xiinissô xisneena kee gersi maglableelah tû-mabuluh ruubaanam faxxinta.
- 2) Caagid wagiitah yan Xiinissô xisneena kee gersi maglab leela qagunti miracsental tû-mabul yelleenik ken tû-mabul xisne madaqta wakti waadoh addat edde kutbeh ruubaanam faxxinta. Xisne madaqta wakti waado faxe caalatal 15 takke taamah ayroorak daggoowe waytam faxxinta.

10. Walal gud-gudih bicsiyya

- 1) Xiinissô xisne miracsenti qaguntal kutbe tû-mabulih hirgo wakti gaba kaleek widir miracsenta faatacisak afal faxe num edde yangale walal gud-gudih bicsa kee satqo gaabossam faxxinta.
- 2) Faxem ta kuktak maasayyak 9 amakkaquk arcibise kal gud-guduk gabat agle abe num isi tû-mabul kutbeh ossotinah xayyoysam xiiqah.
- 3) Xiinissô xisne bicissa walal gud-gudul tû-mabulitte arcisoonuh xiqsissa xiiqa wakti akah yabixeenim faxxinta.

11. Siirat wagak curri yakkeenim

- 1) Faxe xiinissô xisne miracsenta tayyaaqe wak ta kuktak maasayyak

:

9. ረቂቅ መመሪያን ለአስተያየት ስለመላክ

- 1) የአስተዳደር ተቋም በዚህ አዋጅ አንቀጽ 8 በተደነገገው መሰረት ለሕዝብ ያሳወቀውን ረቂቅ መመሪያ ለሚመለከታቸው የአስተዳደር ተቋማትና ለሌሎች ባለድርሻ አካላት ለአስተያየት መላክ አለበት፡፡
- 2) የሚመለከታቸው የአስተዳደር ተቋማትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በረቂቅ መመሪያው ላይ አስተያየት ካላቸው አስተያየታቸውን ተቋሙ በሚወስነው የጊዜ ገደብ ውስጥ በጽሁፍ መላክ አለባቸው፡፡ ተቋሙ የሚወስነው የጊዜ ገደብ በማናቸውም ሁኔታ ከ15 የሥራ ቀናት ማነስ የለበትም፡፡

10. የውይይት መድረክ ስለማዘጋጀት

- 1) የአስተዳደር ተቋሙ በመመሪያው ረቂቅ ላይ የጽሑፍ አስተያየት መቀበያ ጊዜ ካበቃ በኋላ መመሪያው ከመፅደቁ በፊት ማንኛውም ሰው የሚሳተፍበት የውይይት መድረክ ማዘጋጀትና ግብአት መሰብሰብ አለበት፡፡
- 2) ማንኛውም በዚህ አዋጅ አንቀጽ 9 መሠረት ያልተስተናገደ በመድረኩ የሚሳተፍ ሰው አስተያየቱን በጽሑፍ ጭምር ሊያቀርብ ይችላል፡፡
- 3) የአስተዳደር ተቋሙ በሚያዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ አስተያየቶችን ማስተናገድ የሚያስችል በቂ ጊዜ መመደብ አለበት፡፡

11. ከሥነ-ሥርዓት ነጻ ስለመሆን

- 1) ማንኛውም የአስተዳደር ተቋም መመሪያ ሲያወጣ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 7(2) እና

7/2/ kee maasayyak 8 ilaa 10 fanah tan wanoonil tescessime dirkittek ciggiltah tan caalootah curri yakkeenim xiqqintah.

A) Sissik waktih caaloota taniimih taagah dirkitte siirat addat tatroonuh wakti idnise waa tekkek,

B) Taakme maysaxxaga yayyaaqeenim ummatta tuxxiq xagak geytinteh akkek

C) Taakume maysaxxaga yayyaaqeenim miracsentak abbinos tuxxiq bayissa wakti.

2) Xiinissô xisne miracsenta tayyeeqe wak ta maasayyak lani maasayyak (1) amakkaquk dirkik curri kaa abeh yan sabab leh yan rorti maybalaalaqa bicsam faxxinta.

Lani footimak sidocu

Miracsenti faatacisiyya kee abbinos

12. Miracsenti edde faatacima wakti kee caloota

1) Xiinissô xisne bictah tan qagin miracsental ta kuktak maasayyak 9 kee 10 amakkaquk madqen kutbe mablah xayyoysiyya kee walal gud-gudih gexsoh uddur tatram fanah miracsenta faatacisaanam maxiqqinta.

2) Xiinissô xisne miracsenti faatacimaamak afal qaguntal xayyoweh yan tû-mabul cubbit haanam faxxinta.

ከአንቀጽ 8 እስከ 10 ባሉት ድንጋጌዎች ከተመለከቱት ግዴታዎች በሚከተሉት ሁኔታዎች ነጻ ሊሆን ይችላል፤

ሀ/የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ በመኖሩ በግዴታዎቹ ሥርዓት ውስጥ ለማለፍ ጊዜ የማይፈቅድ ሲሆን፤

ለ/ቅድመ ማስታወቂያ ማውጣቱ የሕዝብን ጥቅም የሚጎዳ ሆኖ ሲገኝ፤ ወይም

ሐ/ቅድመ ማስታወቂያ ማውጣቱ የመመሪያውን ተፈጻሚነት ፋይዳ ቢስ የሚያደርግ ሲሆን፡፡

2) የአስተዳደር ተቋም መመሪያ ሲያወጣ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት ከግዴታ ነጻ እንዲሆን ያደረገውን ምክንያት የያዘ ዝርዝር መግለጫ ማዘጋጀት አለበት፡፡

ንዑስ ክፍል ሦስት

መመሪያ ስለማጽደቅና ስለተፈጻሚነቱ

12. መመሪያ ስለሚጸድቅበት ጊዜና ሁኔታ

1) የአስተዳደር ተቋሙ በተዘጋጀው ረቂቅ መመሪያ ላይ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 9 እና 10 መሠረት የተወሰነው የጽሑፍ አስተያየት ማቅረቢያና የውይይት መድረክ ማካሄጃ ጊዜ እስኪያልፍ ድረስ መመሪያውን ማጽደቅ አይችልም፡፡

2) የአስተዳደር ተቋሙ መመሪያውን ከማጽደቁ በፊት በረቂቁ ላይ የቀረበ አስተያየት ከግምት ውስጥ ማስገባት አለበት፡፡

3) Xiinissô xisne ta maasayyak lanii maasayyak (2) tumbulleeh tan dirkik yawqoonuh tû-mabuluk amakkaquk massos abaanam faxxinta hinnay tû-mabul oggole waan ken tekkek, akah oggole waan sabab baxxaqissa kutbe bicsaanam faxxinta.

4) Xiinissô xisne qagunti miracsenta faatacisaanak afal tû-mabuluh **biiroh** ruubaanam faxxinta.

5) **Biiro** qagunti miracsental leh tan tû-mabul 15 taamah ayroora akkek **dirkissa caaloota matartek 20 taamah ayroorah** addat xiinissô xisneh rubtam faxxinta. **Biiro** tama waktih waadoh addat tû-mabul rube waytek tû-mabul alle waytaamak lowwak miracsenta faatacisaanamih gexsit bisoh beyta.

13. Miracsenti qagunta kee tawqe miracsentih fanal baxsi aniyya

1) Xiinissô xisne maysaxxagal tescessime qagunti miracsenta lih rakiibo baxsale miracsenta tayyaaqem maxiqta. Takkay rakiibo baxsale miracsenta yayyaaqeenim faxxintek qembimteh tan miracsenti mayyaaqah gexsit yargaqeenim kee qusba miracsentih gexsit qembisaanamak mawaassa.

2) Illacabo weelol bictah tan miracsenta maysaxxagal yublen wak miracsenti qaguntal rakiibo baxsa leh yaanam xiqqintam ciggilta caaloota kinni:-

A) Qagunti miracsentak abbinow waado baxxaqqa luk bedlimeh yenek hinnay

3) የአስተዳደር ተቋሙ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) የተመለከተውን ግዴታ ለመወጣት በአስተያየቱ መሠረት ማስተካከያ ማድረግ አለበት ወይም አስተያየቱን የማይቀበል ከሆነ፤ የማይቀበልበትን ምክንያት የሚያብራራ ጽሑፍ ማዘጋጀት አለበት።

4) የአስተዳደር ተቋሙ ረቂቅ መመሪያውን ከማጽደቁ በፊት ለአስተያየት ለቢሮው መላክ አለበት፤

5) ቢሮው በረቂቅ መመሪያው ላይ ያለውን አስተያየት በ15 የሥራ ቀናት ወይም አስገዳጅ ሁኔታ ካጋጠመ በ 20 የሥራ ቀናት ውስጥ ለአስተዳደር ተቋሙ መላክ አለበት። ቢሮው በዚህ የጊዜ ገደብ ውስጥ አስተያየቱን ካልላከ አስተያየት እንደሌለው ተቆጥሮ መመሪያውን የማጽደቁ ሂደት ይቀጥላል።

13. በመመሪያው ረቂቅና በሚወጣው መመሪያ መካከል ልዩነት ስለመኖር

1) የአስተዳደር ተቋሙ በማስታወቂያ ከተመለከተው ረቂቅ መመሪያ ጋር መሠረታዊ ልዩነት ያለው መመሪያ ማወጣት አይችልም፤ ሆኖም መሠረታዊ ልዩነት ያለው መመሪያ ለማወጣት ከፈለገ የተጀመረውን የመመሪያ አወጣጥ ሂደት በማቋረጥና አዲስ የመመሪያ አወጣጥ ሂደት ከመጀመር አይከለክልም።

2) በመጨረሻ መልክ የተዘጋጀ መመሪያ በማስታወቂያ ከተመለከተው የመመሪያው ረቂቅ መሠረታዊ ልዩነት አለው ሊባል የሚችለው በሚከተሉት ሁኔታዎች ነው፤

ሀ/ የረቂቅ መመሪያው የተፈጻሚነት ወሰን በጉልህ የተለወጠ ከሆነ፤ ወይም

B) Qagunti miracsenti qusbah tan dirkitte addat luk geytimeh yenek.

14. Addaffakni kutbe

Faxe xiinissô xisne miracsenta edde tayyaaqeh tan uddur ciggiltah tan oytitte le miracsenti addaffaknu bicissam faxxinta.

- 1) Miracsenti akah yewqe madqa rakiibo kee hadaf
- 2) Maysaxxagal fixiixisen qagunta kee illacaboh tewqe miracsentih fanal addatiino baxsi yenek abeenih yanin milaagitte sababitte luk qaddoysa kassiisenta
- 3) Qagunti miracsental xayyowte tû-mabulitte kee beenih yanin maaqattootih amoomisso

15. Miracsenti addatiino kee weelo

- 1) Xiinissô xisnetayyaaqe faxe miracsenti edde bicam **Qafar af kee amcari af** kinnuk, miracsentak leenah addatiinot ossotinah ciggiltam addat talleem faxxinta.

A) Miracsentak rorti lowwo

B) Miracsenta yayyaaqoonuh abbootan raceena tekke madqa

C) Miracsentak ux-ammunta

ለ/ ረቂቅ መመሪያው አዳዲስ ግዴታዎችን አካላት የተገኘ ከሆነ፡፡

14. የማብራሪያ ጽሑፍ

ማንኛውም የአስተዳደር ተቋም መመሪያ በሚያወጣበት ጊዜ የሚከተሉትን መረጃዎች የያዘ የመመሪያው ማብራሪያ ማዘጋጀት አለበት፤

- 1) መመሪያው የወጣበት የሕግ መሠረትና ዓላማ፤
- 2) በማስታወቂያው የተሰራጨው ረቂቅና የመጨረሻ ሆኖ በወጣው መመሪያ መካከል የይዘት ልዩነት ካለ የተደረጉትን ለውጦች ከነምክንያቶቹ የሚገልጽ ማስታወሻ፤
- 3) በረቂቅ መመሪያው ላይ የቀረቡ አስተያየቶችና የተወሰዱ እርምጃዎች ማጠቃለያ፡፡

15. የመመሪያ ይዘትና ቅርፅ

- 1) በአስተዳደር ተቋም የሚወጣ ማንኛውም መመሪያ የሚዘጋጀው **በአፋርኛና አማርኛ** ቋንቋ ሲሆን ከመመሪያው ዋና ይዘት በተጨማሪ የሚከተሉትን መያዝ አለበት፤

ሀ/ የመመሪያው ተራ ቁጥር

ለ/ መመሪያው እንዲወጣ የሥልጣን ምንጭ የሆነውን ሕግ፤

ሐ/ የመመሪያውን አጭር ርዕስ፤

መ/ ትርጓሜ፤ የተፈጻሚነት ወሰን፤ ዋና ዋና ድንጋጌዎች፤

D) Maqnissooy, abbinow waado, Lafalafale wanooni

E) Maysaayaay, ugsiyyaay, tabiyyaay, sugsiyyi wanoona tenek tah wagsissa wano

F) Ta kuktak maasayyak 18 wanoona elle daccarsinte innal anuk, miracsenti edde tewqeeh abinal edde assa ayro

2) Faxe miracsenti uxxiih qadoh yan afat tankuttubem faxxinta.

3) Xiinissô xisne gersi xagar yeyyeeqeh yan rakaakay abbootanih gubal radda miracsentitte akkek siirat wag xintitte inkih akkek garabbih galab xagak isi miracsentih xagar abam xiiqah.

4) Ta maasayyak lani maasayyak 3 amakkaquk miracsenti xagar abten sanaditte ummatta gufsaanam kee **ta kuktak** maasayyak 16 amakkaquk **biiroh** ruubaanam faxxinta.

16. Miracsenti maysaqarra

1) Faxe xiinissô xisne miracsenti yawquh abinal asisaanamak afal miracsenta addaffaknu luk **biiroh fan** ruubak akah yaysaqarren innah abtam faxxinta.

2) **Biiro** ta maasayyak lani maasayyak (1) amakkaquk teetih ruuben miracsentah lowwo acayuk tasqarre. Miracsenta yesqerreenim xiinissô xisne saanih taysixxigem faxxinta.

ሠ/ የማሻሻያ፣ መሻሪያ፣ መሸጋገሪያ፣ ማቆያ ድንጋጌ ካለ ይህንኑ የሚመለከት ድንጋጌ፤

ረ/ የቢህ አዋጅ አንቀጽ 18 ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ መመሪያው የወጣበትንና ተፈጻሚ የሚሆንበትን ቀን፡፡

2) ማንኛውም መመሪያ በአጭርና በግልጽ ቋንቋ መጻፍ አለበት፡፡

3) የአስተዳደር ተቋም ሌላ አካል ያወጣቸውን በሥልጣኑ ክልል የሚወድቁ መመሪያዎች ወይም የሥነ-ስርዓት ደንቦች በሙሉ ወይም በከፊል በማጣቀስ የራሱ መመሪያ አካል ማድረግ ይችላል፡፡

4/ በቢህአንቀጽንዑስአንቀጽ 3 መሰረት የመመሪያው አካል ያደረጋቸውን ሰነዶች ለሕዝብ ተደራሽ ማድረግና **በቢህአዋጅአንቀጽ 16** መሰረት እንዲመዘገብ **ቢሮው** መላክ አለበት፡፡

16. የመመሪያ ምዝገባ

1) ማንኛውም የአስተዳደር ተቋም መመሪያ እንዳወጣ ተግባራዊ ከማድረጉ በፊት መመሪያውን ከነማብራሪያው **ወደ ቢሮው** በመላክ እንዲመዘገብ ማድረግ አለበት፡፡

2) **ቢሮው** በቢህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሰረት የተላከለትን መመሪያ ቁጥር ሰጥቶ ይመዘግባል፡፡ መመሪያው ስለመመዝገቡም ለአስተዳደር ተቋሙ ወዲያውኑ ማሳወቅ አለበት፡፡

3) **Biirro** tesqerre tan miracsenta addaffaknu luk asqarruk xiinissô xisne edde tiysixxige ayrook xabba haanam ummattah fakimil haytam faxinta.

4) Faxe xiinissô xisne ta kukti yawqek afal taamal sugte miracsenti ta kukti yewqek sah 90 ayroorak fuxxite sinni waktih addat **biiroh** ruubak yasqarreenim faxxinta.

17. Miracsenti gufsiyya

1) **Biirro** ta kuktak maasayyak 16 amakkaquk tesqerre miracsenti
A. Websaayitil oobissam faxxinta,
B. Websaayit ane waytek **gersi faxe cogdal gufussam faxxinta.**

2) Faxe xiinissô xisne teyyeeqeh tan miracsenta
A. Aymagguk caagid wagiitah yan doolat kee gersi maglableela xagortih fixiixissam faxxinta.
B. Xisnê websaayitil oobisaanam faxxinta.

C. Web saayit ane waytek **gersi faxe cogdal gufussam faxxinta.**

3) Faxe miracsenti kora geyam faxah yan num miracsenti edde yan caalat ablek awqenta akak duudusak xiinissô xisnek geyaamih gaar le.

18. Miracsentak abbinow:-

1) Ta kuktak maasayyak 16 amakkaquk

3) **ቢሮው** የመዘገበውን መመሪያ ከማብራሪያው መዝግቦ ለአስተዳደር ተቋሙ ካሳወቀበት እለት አንስቶ ለሕዝብ ክፍት ማድረግ አለበት።

4) ማንኛውም የአስተዳደር ተቋም ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፊት በሥራ ላይ የነበረ መመሪያን ይህ አዋጅ በወጣ ከ90 ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ **ለቢሮው** በመላክ እንዲመዘገብ ማድረግ አለበት።

5)

17. የመመሪያ ተደራሽነት

1) **ቢሮው** በዚህ አዋጅ አንቀጽ 16 መሠረት የመዘገበውን መመሪያ
ሀ/ በድረ ገጽ ላይ መጫን አለበት ፤
ለ/ ድረ ገጽ ከሌለው **በሌላ ማናቸውም ዘዴ ተደራሽ ማድረግ አለበት።**

2) ማንኛውም የአስተዳደር ተቋም ያወጣውን መመሪያ፤

ሀ/ አባዝቶ ለሚመለከታቸው መንግስታዊና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ማሠራጨት አለበት

ለ/ በተቋሙ ድረ ገጽ ላይ መጫን አለበት

ሐ/ ድረ ገጽ ከሌለው **በሌላ ማናቸውም ዘዴ ተደራሽ ማድረግ አለበት**

3) ማንኛውም የመመሪያውን ቅጂ ማግኘት የሚፈልግ ሰው መመሪያውን ባለበት ሁኔታ የመመልከት ወይም ወጪውን ሽፍኖ ከአስተዳደር ተቋሙ የማግኘት መብት አለው።

18. የመመሪያ ተፈጻሚነት

1) በዚህ አዋጅ አንቀጽ 16 መሠረት

amqarre wayteeh ta kuktak
maasayyak 17 amakkaquk gufse ween
miracsenti abbinow mataalla.

- 2) Ta maasayyak lani maasayyak (1)
amakkaquk abbinow alle weeh yan
miracsnti abbinow akah yalle innah ta
footimak lani footimak nammayal
wannowte taakume miracsentih siiratih
wag katayak qusba gurrak akah yawqe
innah abaanam xiqqintah.

19. Miracsnti abbinoowiiyyih agaarad

Faxe xiinissô xisne teyyeeqeh tan
miracsentih abbinow wagsiisak ummaan
uddur agaaradak faxxintah tan maaqatta
beyaanam faxxinta.

Sidoc-hayto footima

Xiinisso margaqooqi

Lani footimak tiya

Xiinisso margaqah qembisiyya

20. Xiinisso margaqah qembisiyya

- 1) Xiinissô margaqa yacayoonuh
xayyowta essero caagid wagiitah yan
num akkek awlayti gitaak xayyoysam
xiiqah.
- 2) Xiinissô margaqa wagiitah yan
xiinissô xisneh ugtumal qembimtam
xiqtah.

21. Xiinissô margaqah essero edde xayyowta caaloota

ያልተመዘገበ እና በዚህአዋጅአንቀጽ 17
መሠረት ተደራሽ ያልተደረገ መመሪያ
ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡

- 2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1)
መሠረት ተፈጻሚነቱን ያጣ መመሪያ
ተፈጻሚነት እንዲኖረው በዚህ ክፍል ንዑስ
ክፍል ሁለት የተደነገገውን የቅድመ
መመሪያ አወጣጥ ሥነ-ሥርዓት ተከትሎ
እንደ አዲስ እንዲወጣ ሊደረግ ይችላል፡፡

19. ስለመመሪያ ተፈጻሚነት ግምገማ

ማንኛውም የአስተዳደር ተቋም ያወጣውን
መመሪያ አፈጻጸም በተመለከተ በየጊዜው
እየገመገመ አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ
አለበት፡፡

ክፍል ሦስት

የአስተዳደር ውሳኔዎች

ንዑስ ክፍል አንድ

የአስተዳደር ውሳኔ አጀማመር

20. የአስተዳደር ውሳኔ መጀመር

- 1) የአስተዳደር ውሳኔ እንዲሰጥ የሚቀርብ
ጥያቄ ጉዳዩ በሚመለከተው ሰው ወይም
በወኪሉ ሊቀርብ ይችላል፡፡
- 2) የአስተዳደር ውሳኔ በሚመለከተው
የአስተዳደር ተቋም አካላቸው ሊጀመር
ይችላል፡፡

21. የአስተዳደር ውሳኔ ጥያቄ የሚቀርብበት ሁኔታ

1) Xiinissô margaqah essero kutbe akkuk caalat elle aninnaan innal foocah, yuktuben postah akkek elektrooniikis cogdal xayyowtam xiqtah.

2) Xiinssô margaqa yoh yacayoonah essero wayto kutbeh xayyowta wak ciggiltam tallem faxxinta:-

A. Ayrooy, wayto xayyoyse akkek kay awlaytih migaq, ferma kee guub

B. Xiinisiyyi abto tagdube xisneh migaq

C. Wayto xayyoyse gaar akkek tuxxiq

D. Xisne tagdubem faxxinta xiinisiyyi abto

E. Xisne abta xiinisiyyi abtok rakiiboh tan sababitte kee tohut axaw le alhumitte

3) Xiinissô xisnek xiinisso margaqah essero elle xayyoysan cibta bicsam xiiqah.

22. Essero oggol alhum

1) Wayto elle xayyoysen xisne wayto edde tabisseh tan wakti wayto hirigtem aysaqarruk arcisso kutbe taceem faxxinta.

2) Arcisso kutbe wayto hirigtem kee waytot axaw luk xayyowte sanaditteh

1) የአስተዳደር ውሳኔ ጥያቄ በጽሑፍ ሆኖ እንደሁኔታው በአካል፣ በተመዘገበ ፖስታ ወይም በኤሌክትሮኒክ ዘዴ ሊቀርብ ይችላል።

2) የአስተዳደር ውሳኔ ይሰጥልኝ ጥያቄ አቤቱታ በፅሑፍ ሲቀርብ የሚከተሉትን መያዝ ይኖርበታል፡-

ሀ/ ቀን፣ የአቤቱታ አቅራቢው ወይም ወኪሉ ስም፣ ፊርማ እና አድራሻ፤

ለ/ አስተዳደራዊ ተግባሩን የሚፈፅመው ተቋም ስም፤

ሐ/ የአቤቱታ አቅራቢው መብት ወይም ጥቅም፤

መ/ ተቋሙ ሊፈፅመው የሚገባ አስተዳደራዊ ተግባር፤

ሠ/ ተቋሙ ለሚተገብረው አስተዳደራዊ ተግባር መሰረት የሆኑ ምክንያቶች እና ተያያዥ ማስረጃዎች፤

3) የአስተዳደር ተቋም የአስተዳደር ውሳኔ ጥያቄ የሚቀርብበትን ቅጽ ሊያዘጋጅ ይችላል።

22. ጥያቄን የመቀበል ማስረጃ

1) አቤቱታ የቀረበለት ተቋም አቤቱታውን በተረከበበት ጊዜ አቤቱታውን የተቀበለ መሆኑን መዝግቦ የማረጋገጫ ፅሑፍ መስጠት አለበት።

2) የማረጋገጫ ፅሑፉ አቤቱታውን የተቀበለ መሆኑንና ከአቤቱታው ተያይዘው የቀረቡ ሰነዶችን ዝርዝር የሚያሳይ መሆን

rorta taybullem faxxinta.

Lani footimak nammaya

Xiinissô margaqah mattacoh radmo

23. Xiinissô margaqa yacee num

Xiinissô margaqa yacee num xiinissô xisnek daga raaqa saqal akkek abbootan akah yeceen xisnek taama saqal akkek taama abeena dubuk takkem faxxinta.

24. Madqal yeceen abbootan maaduk tatre waya

Xiinissô margaqa yacee num margaqa edde yaceen wakti xiinissô xisneh madqal yeceen abbootanih maaduk tatram mafaxxinta.

25. Canka kee ummatta tuxxiqih qeedaalisiiyya

Xiinissô margaqa yacee num xiinissô xisneh yaffoofik cankâ tuxxiq kee xiinissô xisneh hadaf wagsiisak ummatta tuxxiq qeedaalam faxxinta.

26. Gitaliino alle sinni caagid akkek fayxit miracsime waanam

Xiinissô margaqa yacee num caagidil gitaliino alle sinni caagid akkek fayxit mirracsimam mafaxxinta.

27. Mihратиini margaqah mattaco

Xiinissô margaqa yacee num mihrat esserah yan meqem kaban, maqliino kee cubbi yassakaxxem faxxinta.

አለበት።

ንዑስ ክፍል ሁለት

የአስተዳደር ውሳኔ አሰጣጥ መርሆዎች

23. የአስተዳደር ውሳኔ የሚሰጠው ሰው

የአስተዳደር ውሳኔ የሚሰጠው ሰው የአስተዳደር ተቋሙ የበላይ ኃላፊ ወይም ሥልጣን የተሰጠው የተቋሙ የሥራ ኃላፊ ወይም ሠራተኛ ብቻ መሆን አለበት።

24. በሕግ የተሰጠ ሥልጣን ወሰንን አለማለፍ

የአስተዳደር ውሳኔ የሚሰጠው ሰው ውሳኔ በሚሰጥበት ጊዜ ለአስተዳደር ተቋሙ በሕግ የተሰጠውን ሥልጣን ወሰን ማለፍ የለበትም።

25. የግል እና የሕዝብ ጥቅምን ማመዛዘን

የአስተዳደር ውሳኔ የሚሰጠው ሰው የአስተዳደር ተቋሙን ተገልጋይ የግል ጥቅም እና በአስተዳደር ተቋሙ ዓላማ የተመለከተውን የሕዝብ ጥቅም ማመዛዘን አለበት።

26. አግባብነት በሌለው ጉዳይ ወይም ፍላጎት አለመመራት

የአስተዳደር ውሳኔ የሚሰጠው ሰው ለጉዳዩ አግባብነት በሌለው ጉዳይ ወይም ፍላጎት መመራት የለበትም።

27. ሙያዊ ውሳኔ መሥጠት

የአስተዳደር ውሳኔ የሚሰጠው ሰው ሙያዊ የሚጠይቀውን ሥነ-ምግባር፣ ትጋት እና ጥንቃቄ ማክበር አለበት።

28. Abbiyya /ankacsu

Ta kuktak maasayyak 23 amakkaquk
Xiinissô margaqa yacee num xiinissô
margaqa yaceemik afal wagiitah yan num
lafalem kee alhum gitah ankacisam kee
fokkaaqaah tonnah caagid elle aninnaan
innal 3hayto exxah sadu kee ummatta
mabla ankacisam faxxinta.

29. Meqe tacsabol yargaqeenimi

Xiinissô margaqa yacee num meqe tacsabol
yargaqem faxxinta.

30. Xiiqa sabab yaceenimi

Xiinissô margaqa yacee num xiinissô
margaqah xiiqa sabab yaceem faxxinta.

31. Tuxxiq boodih raaqisiyya

Xiinissô margaqa yacee num taffaafo lih
ramad akkek rahim ramaddiino yelleh
yenek hinnay faxe caalatal tuxxiq bood
katayseh yan kaa caagid yableenimik iss
yayyaaqem faxxinta.

32. Taffaafoh inki gide akkiyyih assakoxxa

Xiinissô margaqa yacee num inkih tan
taffaafo samadaay, agatiinooy, bisuuy,
nadooy, afaay, diiniiy, siyaasa mablaay,
ayyuntiino mamaataay, gaddi caddibnaay,
ubukya caalat akkek gersi sababal baxse
kalah madqam faxxinta.

28. ማዳመጥ

በዚህ አዋጅ አንቀጽ 23 መሠረት የአስተዳደር
ውሳኔ የሚሰጠው ሰው የአስተዳደር ውሳኔ
ከመሥጦቱ በፊት የሚመለከተውን ሰው ፍሬ
ነገር እና ማስረጃ በሚገባ ማዳመጥ እና
መመርመር እንዲሁም እንደነገሩ ሁኔታ
የሦስተኛ ወገን ተቃዋሚን እና የሕዝብን
አስተያየት ማዳመጥ አለበት።

29. በቅን ልቦና መወሰን

የአስተዳደር ውሳኔ የሚሰጠው ሰው በቅን ልቦና
መወሰን አለበት።

30. በቂ ምክንያት መስጠት

የአስተዳደር ውሳኔ የሚሰጠው ሰው ለአስተዳደር
ውሳኔው በቂ ምክንያት መስጠት አለበት።

31. የጥቅም ግጭትን ማስቀረት

አስተዳደር ውሳኔ የሚሰጠው ሰው ከተገልጋዩ
ጋር የሥጋ ወይም የጋብቻ ዝምድና ያለው
ከሆነ ወይም በማናቸውም ሁኔታ የጥቅም
ግጭት የሚያስከትልበት ከሆነ ጉዳዩን ከማየት
እራሱን ማግለል አለበት።

32. የተገልጋዮችን እኩልነት ማክበር

የአስተዳደር ውሳኔ የሚሰጠው ሰው ሁሉንም
ተገልጋዮች በዘር፣ በብሄር፣ በቀለም፣ በጾታ፣
በቋንቋ፣ በሀይማኖት፣ በፖለቲካ አመለካከት፣
በማህበራዊ አመጣጥ፣ በሀብት መጠን፣
በትውልድ ሁኔታ ወይም በሌላ ምክንያት
ልዩነት ሳያደርግ መወሰን አለበት።

33. Faxxiima waktit madqaanama

- 1) Xiinissô margaqa yacee num xiinissô margaqa udurrute kalah faxxiima saaqaat yaceenim kee caagid midul tanih tan tuxxiqitte margaqah udurrah sababah dufa fan akah bee wayta innah abam faxxinta.
- 2) Xiinissô margaqa faxxiima waktit acee kalah raqtek, xiinissô margaqah essero radim aben margaqak lowwinta.

34. Cisba aabe/fayramo abe

Xiinissô margaqa yacee num, lafale caagidil inki bisle caagiida toobisla caalatal madqam faxxinta.

35. Qaddoowiyya

Xiinissô margaqa yacee num, margaqa mattacoh gexsit qidiinu akah katayta innah abam faxxinta

Lani footimak sidocu

Caagid abbiyya

36. Caagid abbiyya

- 1) Faxe Xiinissô margaqa yaceenimik afal caagid gitah yabbeenim faxxinta.
- 2) Ta maasayyak lani maasayyak (1) galab akak xageenim anuh, Caagid yabbeenim faxsiise kalah margaqa yaceenim xiqqintam :-

33. በተገቢው ጊዜ መወሰን

- 1) የአስተዳደር ውሳኔ የሚሰጠው ሰው የአስተዳደር ውሳኔውን ሳይዘገይ በተገቢው ጊዜ መስጠት እና በጉዳዩ ዙሪያ ያሉ ጥቅሞች በውሳኔው መዘግየት ምክንያት ለጉዳት እንዳይጋለጡ ማድረግ አለበት፡፡
- 2) የአስተዳደር ውሳኔ በተገቢው ጊዜ ሳይሰጥ መቅረት የአስተዳደር ውሳኔ ጥያቄውን ውድቅ በማድረግ እንደተሰጠ ውሳኔ ይቆጠራል፡፡

34. ተገማች መሆን

የአስተዳደር ውሳኔ የሚሰጠው ሰው በፍሬ ነገር ተመሳሳይ የሆኑ ጉዳዮችን በተመሳሳይ ሁኔታ መወሰን አለበት፡፡

35. ግልጽ መሆን

የአስተዳደር ውሳኔ የሚሰጠው ሰው የውሳኔ አሰጣጥ ሂደቱ ግልጽነትን የተከተለ እንዲሆን ማድረግ አለበት፡፡

ንዑስ ክፍል ሦስት

ጉዳዩን ስለመስማት

36. ጉዳዩን ስለመስማት

- 1) ማንኛውም የአስተዳደር ውሳኔ ከመሰጠቱ በፊት ጉዳዩ በሚገባ መስማት አለበት፡፡
- 2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) የተጠቀሰው ቢኖርም ጉዳዩን መስማት ሳያስፈልግ ውሳኔ መስጠት የሚቻለው፡-

A) Lafe leemil xaaw ane weeh yenek

B) Baxsale gaar tekkeh akkek xiinissô xisne madqa dooritil madqoonuh abbootan akah yelleh akkek

C) Sissik abina tekkeh tenek yaanama.

37. Caagid elle yabben migda

1) Xiinissô caagid edde yabben uddur caagid baqli xaawitte gexsitih addal geytimak;-

A. Mingir mattaco

B. Mingirwa kee kalah tan alhumitte xayyoysaanam kee yabbeenim

C. Xisnel xayyowte alhumitte yabbeenim kee fokkaaqaanamih gaar le.

2) Xisne alhum geytuh xaawat yengeleh yan maraay, sumaq/mingirwaay, mihrat geysiisentaay, sanad fokkaaqa kee gersi faxe faxisisah tan alhumitte geyuh gaanuun cogdaadit yantifiqem xiqqintah

38. Ugtiyya

1) Xiinissô margaqa yacee num ciggiltah tan sababitteh caagid yableenimik ugtak xiiqah.

A. Caagidil saanah akkek saanik ane

ሀ/ የፍሬ ነገር ከርክር ከሌለ፤

ለ/ ልዩ መብት ከሆነ ወይም የአስተዳደር ተቋሙ በህግ በአማራጭ እንዲወሰን ስልጣኑ ካለው፤ ወይም

ሐ/ አስቸኳይ ድርጊት ከሆነ፤

ነው።

37. ጉዳዩ ስለሚሰማበት አግባብ

1) የአስተዳደር ጉዳይ በሚሰማበት ጊዜ ባለጉዳዩ በክርክሮች ሂደት ሁሉ ተግኝቶ ፡-

ሀ) ምስክርነት የመስጠት፤

ለ) ምስክሮችን እና ሌሎች ማስረጃዎችን የማቅረብ እና የማሰማት፤

ሐ) ለተቋሙ የቀረቡ ማስረጃዎችን የመስማትና የመመርመር፤ መብት አለው።

2) ተቋሙ ማስረጃ ለማግኘት በክርክሩ ተካፋይ ከሆነ ወገን፣ ከምስክሮች፣ ሙያዊ አስረጃ፣ የሰነድ ምርመራ እና ሌሎች ማናቸውንም አስፈላጊ ማስረጃዎችን ለማግኘት ሕጋዊ ዘዴዎችን መጠቀም ይችላል።

38. ስለመነሳት

1) የአስተዳደር ውሳኔ የሚሰጥ ሰው በሚከተሉት ምክንያቶች ጉዳዩን ከማየት ሊነሳ ይችላል

ሀ/ ከጉዳዩ ላይ ቀጥተኛ ወይም

sinni tuxxiq yelleh yenek B. Caagid ramad akkek rihim ramaddiinu akkek xaynal kaak yamixxige kacnoyta tekkeh akkek ta marak tuxxiq bood elle yan caagid tekkek C. Mabulul yan caagid mihratlih, awlaytu akkek cankah abooke akkuk gabat agle edde yelleh yenek, D. Mabulul akak yanin caagid taama abeeni gubi margaqa yubleeh, yoo maxiqtah kaal xayyowteh tenek 2) Ta maasayyak lani maasayyak (1) tecessime sababitte tenek margaqa yaceeh yan taama abeenih fayxiik akkek caagid wagiitah yan numih wagittol caagid yableenimik ugtam xiiqah. 3) Yoh ugutay essero xayyowteeh, essero elle xayyowte saqal illacabo margaqa yaceem fanah akah uguta innah essero akak xayyoysen taama abeeni margaqa yaceenimih gexsitik waasimeh suga. 4) Ugteyyo akkek yoh ugutay essero elle xayyowte saqal konooy takke taamah ayroorah addat taama abeena margaqa mattacaynok akah ugta innah akkek bisoh akah beya innah yargaqem faxxinta.	ቀጥተኛ ያልሆነ ጥቅም ካለው፤ ለ/ ጉዳዩ የስጋ ወይም የጋብቻ ዝምድና ወይም በቅርብ የሚታወቅ ወዳጁ ሲሆን ወይም የእነዚህ ሰዎች የጥቅም ግጭት ያለበት ጉዳይ ከሆነ ፤ ሐ/ በመታየት ላይ ላለው ጉዳይ እንደ ባለሙያ፣ ወኪል ወይም የግል ጠበቃ ሆኖ ተሳትፎ ከሆነ፤ መ/ በመታየት ላይ ያለው ጉዳይ ሰራተኛው በስር ውሳኔ አይቶት በይግባኝ የቀረበለት ከሆነ፤ 2) በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) የተመለከቱ ምክንያቶች ካሉ ውሳኔ በሚሰጠው ሰራተኛ አነሳሽነት ወይም ጉዳዩ በሚመለከተው ሰው አመልካችነት ጉዳዩን ከማየት ሊነሳ ይችላል፤ 3) የይነሳልኝ ጥያቄ ከቀረበና ጥያቄው የቀረበለት ኃላፊ የመጨረሻ ውሳኔ አስኪሰጥ ድረስ እንዲነሳ ጥያቄ የቀረበበት ሰራተኛ ውሳኔ ከመስጠት ሂደቱ ታግዶ ይቆያል፤ 4/ የእነሳሰሁ ወይም የይነሳልኝ ጥያቄ የቀረበለት ኃላፊ በአምስት የስራ ቀናት ውስጥ ሰራተኛው ከውሳኔ ሰጪነት እንዲነሳ ወይም እንዲቀጥል መወሰን አለበት፡፡
---	---

Lani footimak fereeyi

Xiinissô margaqah addatiinooy, waaso kee abbinos

39. Xiinissô margaqa yaffaafih acayiyya

Faxe xiinissô margaqa sabab luk yaffaafih kutbeh yaceenim faxxinta.

40. Xiinissô margaqa

Faxe xiinisiyyi margaqa kutbeh akkuk ciggiltam tallem faxxinta.

- 1) Margaqah ayro kee ixxima
- 2) Xisnek migaq
- 3) Xaawat yengele marih guub
- 4) Xaaw elle yan lafalem
- 5) Alhumitte makeelisso
- 6) Lafalem kee madqa makeelisso
- 7) Margaqa

41. Waaso

- 1) Xiinisiyyi margaqa saanih yagdubeenim gaar akkek tuxxiq gacse sinni caagid elle kataysah yan num margaqa akah kaah waasan innah margaqa teceeh tan xisnel wayto xayyoysam xiiqah.
- 2) Ta maasayyak lani maasayyak 1 amakkaquk wayto hirigte xiinissô xisne caalat weelol caagid qagitak

ንዑስ ክፍል አራት

የአስተዳደር ውሳኔ ይዘት፣ እገዳና አፈፃፀም

39. የአስተዳደር ውሳኔውን ለተገልጋዩ ስለመስጠት

ማንኛውም የአስተዳደር ውሳኔ ከነምክንያቱ ለተገልጋዩ በጽሑፍ መሠጠት አለበት፡፡

40. የአስተዳደር ውሳኔ

ማንኛውም የአስተዳደራዊ ውሳኔ በፅሑፍ ሆኖ የሚከተሉትን መያዝ ይኖርበታል፡፡

- 1) የውሳኔ ቀንና ቁጥር
- 2) የተቋሙን ስም ፤
- 3) በክርክሩ ተካፋይ የሆኑ ወገኖችን አድራሻ፤
- 4) አከራካሪ ፍሬ ነገር፤
- 5) የማስረጃዎች ትንተና፤
- 6) የፍሬ ነገር እና የሕግ ትንታኔ፤
- 7) ውሳኔ

41. ስለ እገዳ

- 1) የአስተዳደራዊ ውሳኔ ወዲያውኑ መፈፀም በመብቱ ወይም በጥቅሙ የማይመለስ ጉዳት የሚያደርስበት ሰው ውሳኔው እንዲታገድለት ውሳኔውን ለሰጠው ተቋም አቤቱታ ሊያቀርብ ይችላል፡፡
- 2) በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 1 መሰረት አቤቱታ የተቀበለ የአስተዳደር ተቋም እንደየሁኔታው ጉዳዩ እንደገና እንዲታይ

akah yablen innah akkek margaqak
faxe footima waassam xiqtah.

42. Xiinissô margaqa yagdube num

Faxe xiinissô margaqa tagdubem
margaqa yecee num akkek caagid
wagitah yan xaggar akkele.

Lani footimak konooyu

Xiinissô margaqal xayyawta weeqa

43. Weeqa xayyoysaanamih gaar

Faxe num kaal tatrusen xiinissô
margaqal xiinissô xisnel weeqa
xayyoysaamih gaar le

44. Weeqah arcibisiyyih xagarih solsa/xiso

Faxe xiinissoh xisne weeqah arcibisiyyih
xagar xisaanam kee taham taffaaf
yaysixxigem faxxinta.

45. Xiinissô margaqah abnisso waasiyya

Faxe weeqa akak xayyawte xiinissô
margaqa weeqa fokkaaqaq margaqa elle
beyaanam fanah matangudduba. Takkay
margaqa akke kal sugtam ummattal kak
atteete waan dufa katassa kaa tekkek
xiinissô xisnek daga raaqa saqal margaqa
akah tanguddube innah amrisam xiiqah.

46. Weeqak fokkaaqa kee madqiiyya

- 1) Xiinissô xisnek weeqah arcibisiyyih
xagar weeqa elle faxxinta innal
fokkaaqaanam kee margaqâ mabla
Xiinissô xisnek daga raaqa saqala

ወይም የውሳኔውን ማናቸውም ክፍል
ሊያግደው ይችላል።

42. የአስተዳደር ውሳኔን የሚፈጽመው ሰው

ማንኛውም የአስተዳደር ውሳኔ የሚፈጽመው
ውሳኔውን በሰጠው ሰዉ ወይም በሚመለከተው
አካል ይሆናል።

ንዑስ ክፍል አምስት

በአስተዳደር ውሳኔ ላይ ስለሚቀርብ ቅሬታ

43. ቅሬታ የማቅረብ መብት

ማንኛውም ሰዉ በተላለፈበት የአስተዳደር ውሳኔ
ላይ ለአስተዳደር ተቋሙ ቅሬታ የማቅረብ መብት
አለው።

44. የቅሬታ ማስተናገጃ አካል ማቋቋም

ማንኛውም የአስተዳደር ተቋም የቅሬታ
ማስተናገጃ አካል ማቋቋም እና ይህንኑ
ለተገልጋዮች ይፋ ማድረግ አለበት።

45. የአስተዳደር ውሳኔው አፈፃፀም መታገድ

ማንኛውም ቅሬታ የቀረበበት የአስተዳደር
ውሳኔ ቅሬታው ተመርምሮ እስኪወሰን ድረስ
አይፈጸምም። ሆኖም የውሳኔው ሳይፈጸም
መቆየት በሕዝብ ላይ የማይመለስ ጉዳት
የሚያስከትል ከሆነ የአስተዳደር ተቋሙ የበላይ
ኃላፊ ውሳኔው እንዲፈጸም ሊያዝ ይችላል።

46. ቅሬታውን ስለመመርመርና ስለመወሰን

- 1) የአስተዳደር ተቋሙ የቅሬታ ማስተናገጃ
አካል ቅሬታውን በሚገባ መመርመር እና
የውሳኔ ሀሳብ ለአስተዳደር ተቋሙ የበላይ ኃላፊ

akkek usuk awlise taama saqalal xayyoysam faxxinta.

- 2) Xiinissô xisnek daga raaqa saqal akkek usuk awlise taama saqal weeqah arcibisiyyih xagar kaal xayyoyse margaqa mabla wagitak yeceeh yan margaqa xisnek illacabo margaqa takke.

47. Margaqa yaffoofi yaysixxigeenim

Xiinissô xisne ta kuktak maasayyak 46 amakkaquk yeceenih yanin margaqa saanin weeqa xayyoyseh kutbeh yaceem faxxinta.

Ferey-hayto footima

Cokmi buxal aban xiinissô miracsenta kee margaqooqih sekkacsu

Lani footimak tiya

Sekkaacsuk qembisiyya

48. Sekkaacsi waytoh xayyoysiyya

Ta kuktak maasayyak 46 wanooni elle daccarsinte innal anuk,

- 1) Faxe caagid wagitah yan num xiinissô miracsenta cokmi buxal akah sekkaacisan innah wayto xayyoysam xiiqah.
- 2) Faxe Xiinissô margaqal tuxxiq akak xaggiime num margaqa cokmi buxal akah sekkaacisan innah wayto xayyoysam xiiqah.

ወይም እሱ ለወከለው የሥራ ኃላፊ ማቅረብ አለበት፡፡

- 2) የአስተዳደር ተቋሙ የበላይ ኃላፊ ወይም እሱ የወከለው የሥራ ኃላፊ በቅሪታ ማስተናገጃ አካል የቀረበለትን የውሳኔ ሀሳብ ተመልክቶ የሰጠው ውሳኔ የተቋሙ የመጨረሻ ውሳኔ ይሆናል፡፡

47. ውሳኔውን ለተገልጋዩ ስለማሳወቅ

የአስተዳደር ተቋሙ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 46 መሠረት የተሰጠውን ውሳኔ ወዲያውኑ ለቅሪታ አቅራቢው በጽሑፍ መስጠት አለበት፡፡

ክፍል አራት

በፍርድ ቤት የሚደረግ የአስተዳደር መመሪያዎችና

ውሳኔዎች ክለሳ

ንዑስ ክፍል አንድ

የክለሳ አጀማመር

48. የክለሳ አቤቱታ ስለማቅረብ

የዚህ አዋጅ አንቀጽ 46 ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው፤

- 1) ማንኛውም ጉዳዩ የሚመለከተው ሰው የአስተዳደር መመሪያ በፍርድ ቤት እንዲከለስ አቤቱታ ማቅረብ ይችላል፤
- 2) ማንኛውም በአስተዳደር ውሳኔ ጥቅሙ የተነሳበት ሰው ውሳኔው በፍርድ ቤት እንዲከለስ አቤቱታ ማቅረብ ይችላል፡፡

49. sekkaacisiyyi wayto elle xayyoosan cokmih buxa

- 1) Xiinissô miracsenta akkek margaqa akah sekkaacisan innah wayto elle xayyowtam **rakaakayak** fayyale cokmih buxa akkele. Cokmi buxa tacee margaqa illacabo akkele.
- 2) **Rakaakayak** fayyale cokmih buxa sekkaacsi waytoota arcibisah yan xiinisso caagiidah caxa bicsa.
- 3) Ta maasayyak lani maasayyak (1) wannottem anih, xiinissô miracsenta wagsiisak fayyale cokmih buxa taceeh tan margaqa, Rakaakayak sangerra cokmih buxal yoo maxiqta xayyowtam xiqqintah. Fayyale cokmih buxah margaqa kee sangerra cokmih buxah margaqal madqâ maqnissoh wayto sangerra cokmih buxak kaqitta/buruk caxal xayyowtam xiqqintah.
- 4) Rakaakayak sangerra cokmih buxa ta maasayyak lani maasayyak (3) tescessime yoo maxiqta arcisah yan xiinissô caagiidah caxa xissa.

Lani footimak nammaya

Sekkaacisiyyi radmooma

50. Sekkaacsuk sabab

- 1) Xiinissô miracsenta cokmi buxal sekkaacimam.
 - A) Ta kuktak footimak nammayal tescessimeh tan siirat wanoona kataye kal tewqem arcisan waka.
 - B) Xiinissô xisnek abbootan waadok iroh yewqeh akkek

49. የክለሳ አቤቱታ ስለሚቀርብበት ፍርድ ቤት

- 1) የአስተዳደር መመሪያ ወይም ወሳኔ እንዲከለስ አቤቱታ የሚቀርበው **ለክልሉ** ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይሆናል። ፍርድ ቤቱ የሚሰጠው ውሳኔም የመጨረሻ ይሆናል።
- 2) **የክልሉ** ከፍተኛ ፍርድ ቤት የክለሳ አቤቱታዎችን የሚያስተናግድ የአስተዳደር ጉዳይ ችሎት ያደራጃል።
- 3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) የተደነገገው ቢኖርም፣ የአስተዳደር መመሪያን በተመለከተ ከፍተኛው ፍርድ ቤት የሰጠው ውሳኔ፣ ለክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሊቀርብበት የችላል። በከፍተኛው ፍርድ ቤት ውሳኔና በጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ላይ የህግ ትርጉም አቤቱታ ለጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ሰበር ችሎት ሊቀርብ ይችላል።
- 4) የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (3) የተመለከተውን ይግባኝ የሚያስተናግድ የአስተዳደር ጉዳይ ችሎት ያደራጃል።

ንዑስ ክፍል ሁለት

የክለሳ መርሆዎች

50. የክለሳ ምክንያት

- 1/ የአስተዳደር መመሪያ በፍርድ ቤት የሚከለሰው፣
 - ሀ) በዚህ አዋጅ ክፍል ሁለት የተመለከቱትን የሥነ-ሥርዓት ድንጋጌዎች ሳይከተል የወጣመሆኑ ሲረጋገጥ፣
 - ለ) ከአስተዳደር ተቋሙ የሥልጣን ገደብ ውጪ የወጣ ሲሆን፣ ወይም

C) Rakisso miracsentaak daga tekkek gersi madqooqi sadda waqdi kinni.

- 2) Xiinissô margaqa cokmi buxal sekkaacisaanam ta kuktak sidoc-hayto footimal wannotte radmoomil tatran wak kinni.

51. Sekkaacisi wayto xayyowtam illacabo margaqa kinnim:

Faxe cokmih buxah sekkaacisiyyal wayto xayyowtam illacabo kinni xiinissô margaqal dubuk kinni.

52. Xiinisiyyi callittek tu cabekal selaanam

- 1) Madqal gersi caalatah wannotteh akke waytek faxe cokmi buxal sekkaacisi wayto xayyoysa caagidli wayto xayyoysak afal Xiinissô xisneh addal tan xiinisiyyi callittek illacabot maktam faxxinta.
- 2) Ta maasayyak lani maasayyah wanok (1) anih Xiinissô xisne xiinisiyyi callih mattacoh gexsit faxxiimah yan waktiik daga yeyxeereh yenek xiinisiyyi callittek illacabot maktaanamih dirki mali.

Lani footimak sidocu

Sekkacsi siirat

53. Sekkacsi wayto edde xayyoysan uddur

- 1) Ta kuktak maasayyak 50 lani maasayyak

ሐ) በእርከን ከመመሪያ በላይ ከሆኑ ሌሎች ህጎች የሚቃረን ሲሆን፤

ሲሆን ነው።

- 2/ የአስተዳደር ውሳኔ በፍርድ ቤት የሚከለከው በዚህ አዋጅ ክፍል ሦስት የተደነገጉትን መርሆዎች የጣሰ ሲሆን ነው።

51. የክለሳ አቤቱታ የሚቀርበው በመጨረሻ ውሳኔ ላይ ስለመሆኑ

ማንኛውም የፍርድ ቤት ክለሳ አቤቱታ የሚቀርበው የመጨረሻ በሆነ የአስተዳደር ውሳኔ ላይ ብቻ ነው።

52. አስተዳደራዊ መፍትሄዎችን አሟጦ ስለመጨረስ

- 1) በሕግ በሌላ ሁኔታ ካልተደነገገ በስተቀር ማንኛውም ለፍርድ ቤት የክለሳ አቤቱታ የሚያቀርብ ባለጉዳይ አቤቱታውን ከማቅረቡ በፊት በአስተዳደር ተቋሙ ውስጥ ያሉትን አስተዳደራዊ መፍትሄዎች አሟጦ መጨረስ አለበት።
- 2) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ድንጋጌ (1) ቢኖርም የአስተዳደር ተቋሙ አስተዳደራዊ መፍትሄ የመስጠቱን ሂደት ከሚገባው ጊዜ በላይ ያራዘመ እንደሆነ አስተዳደራዊ መፍትሄ አሟጦ መጨረስ ግዴታ አይሆንም።

ንዑስ ክፍል ሦስት

የክለሳ ሥርዓት

53. የክለሳ አቤቱታ የሚቀርብበት ጊዜ

- 1) በዚህ አዋጅ አንቀጽ 50 ንዑስ አንቀጽ (1) ፊደል ተራ (ሀ) መሠረት የአስተዳደር

(1) Wara rortak (A) amakkaquk xiinissô miracsenta cokmi buxal akah sekkaacisan innah xayyowta wayto miracsnti edde faatacime ayrook qembisak lowwintah tan 90 ayro yakke waktih addat xayyowtam faxxinta.

2) Ta kuktak maasayyak 50 lani maasayyak 1 Wara rortak (B) akkek (C) amakkaquk xiinissô miracsenti cokmi buxal akah sekkaacisan innah xayyowta wayto faxe wakti xayyowtam xiqtah.

3) Xiinissô margaqa cokmi buxal akah sekkaacisan innah xayyoysan wayto caagid li margaqa akah yaaxige innah edde aben ayrook qembisak lowwinta 30 takke ayroorah addat xayyowtam faxxinta.

54. Kutbê raddih xayyoysiyya

Sekkacsi wayto elle xayyowte cokmih buxa wayto fokkaaqaqam faxxinta axcuk yaamine wak wayto akak xayyowte xiinissô xisne 15 takke taamah ayroorah addat kutbe raddi akah yaceen innah amrisa.

55. Sanaditte xayyoysiyya

Sekkacsi wayto akak xayyowte xiinissô xisne wayto kak xayyowte miracsenta akkek margaqa wagsiisak faxxiimah yan sanaditte akah xayyoysan innah cokmi buxa amrissam xiqtah.

Lani footimak fereeyi

Sekkacsi margaqah mattaco kee abbinos

56. Sekkacsi margaqah mattaco

1) Cokmi buxa sekkacsi wayto elle xiqqimmita innal ux-waktih addat

መመሪያ በፍርድ ቤት እንዲከለስ የሚቀርብ አቤቱታ መመሪያው ከጸደቀበት ቀን ጀምሮ በሚቆጠር የ90 ቀናት ጊዜ ውስጥ መቅረብ አለበት፡፡

2) በዚህ አዋጅ አንቀጽ 50 ንዑስ አንቀጽ 1 ፊደል ተራ(ለ) ወይም (ሐ) መሠረት የአስተዳደር መመሪያ በፍርድ ቤት እንዲከለስ የሚቀርብ አቤቱታ በማናቸውም ጊዜ ሊቀርብ ይችላል፡፡

3) የአስተዳደር ውሳኔ በፍርድ ቤት እንዲከለስ የሚቀርብ አቤቱታ ባለጉዳዩ ውሳኔውን እንዲያውቀው ከተደረገበት ቀን ጀምሮ በሚቆጠር የ30 ቀናት ጊዜ ውስጥ መቅረብ አለበት፡፡

54. የጽሑፍ መልስ ስለማቅረብ

የክለሳ አቤቱታ የቀረበበት ፍርድ ቤት አቤቱታው ሊመረመር ይገባል ብሎ ሲያምን ቅሬታው የቀረበበት የአስተዳደር ተቋም በ15 የሥራ ቀናት ውስጥ የጽሑፍ መልስ እንዲሰጥ ይኖር፡፡

55. ሰነዶችን ስለማቅረብ

የክለሳ አቤቱታ የቀረበበት የአስተዳደር ተቋም አቤቱታ የቀረበበትን መመሪያ ወይም ውሳኔ በተመለከተ አስፈላጊ ሰነዶች እንዲያቀርብ ፍርድ ቤቱ ሊያዝ ይችላል፡፡

ንዑስ ክፍል አራት

የክለሳ ውሳኔ አሰጣጥ እና አፈፃፀም

56. የክለሳ ውሳኔ አሰጣጥ

1) ፍርድ ቤቱ የክለሳ አቤቱታውን በተቻለ መጠን በአጭር ጊዜ ውስጥ መርምሮ ውሳኔ መስጠት

fokkaaqaq margaqa taceem faxxinta.

2) Cokmi buxa sekkacsi wayto akak xayyowte xinissô miracsenta akkek margaqa diggoyseh akkek inki-tanuuk akkek garabbih ugussam xiqtah.

3) Cokmi buxa sekkacsi wayto akak xayyowte xiinisso miracsenta akkek margaqa inki-tanuuk akkek garabbih duuga wak xiinissô xisne cokmi buxah margaqal yessessen coocitte massoysak miracsenta qusba addah akah yayyeeqe innah akkek kah yaysiisen innah, akkek margaqa elle yeceenih sugen caagid qagitak fokkaaqaq akah madqan innah amrisam xiiqah.

57. Sekkacsi margaqah abnisso

1) Cokmi buxa teceeh tan xiinissô miracsenta akkek margaqa diggoyseh akkek duugen margaqa saanah abinal assa.

2) Cokmi buxa xiinssô miracsenta akkek margaqa akah yaysiisen innah amrissek xiinissô xisne ta kuktak footimak nammay kee sidocul tecessime siirat wag wanooona kee radmoomi assakaxxuk miracsenta akkek xiinissô margaqa faxxiimah yan waktit taysiisem faxxinta.

3) Cokmi buxak tomcowwe xiinissô miracsenta akkek margaqa inki-tanuuk akkek garabbih elle duugen margaqa akkek maysaasah amri sekkacsi wayto akak akak xayyoysen miracsenta akkek margaqa gaanuun cayli inki-tanuuk aikkek garabbih raaqisa.

አለበት።

2) ፍርድ ቤቱ የክለሳ አቤቱታ የቀረበበትን የአስተዳደር መመሪያ ወይም ውሳኔ ሊያፀና ወይም በሙሉ ወይም በከፊል ሊሸር ይችላል።

3) ፍርድ ቤቱ የክለሳ አቤቱታ የቀረበበትን የአስተዳደር መመሪያ ወይም ውሳኔ በሙሉ ወይም በከፊል ሲሸር የአስተዳደር ተቋሙ በፍርድ ቤቱ ውሳኔ የተጠቀሙ ግድፈቶችን አስተካክሎ መመሪያውን እንደገና እንዲያወጣ ወይም እንዲያሻሽል፣ ወይም ውሳኔ ሰጥቶበት የነበረውን ጉዳይ እንደገና መርምሮ እንዲወስን ሊያዘው ይችላል።

57. የክለሳ ውሳኔ አፈፃፀም

1) በፍርድ ቤት የተሰጠ የአስተዳደር መመሪያን ወይም ውሳኔን የማፅናት ወይም የመሻር ውሳኔ ወዲያውኑ ተፈፃሚ ይሆናል።

2) ፍርድ ቤቱ የአስተዳደር መመሪያው ወይም ውሳኔው እንዲሻሻል ካዘዘ የአስተዳደር ተቋሙ በዚህ አዋጅ ክፍል ሁለት እና ሦስት የተመለከቱትን የሥነ-ሥርዓት ድንጋጌዎች እና መርሆዎች አክብሮ መመሪያውን ወይም የአስተዳደር ውሳኔውን በተገቢው ጊዜ ማሻሻል አለበት።

3) በፍርድ ቤቱ የተሰጠ የአስተዳደር መመሪያን ወይም ውሳኔን በሙሉ ወይም በከፊል የመሻር ውሳኔ ወይም የማሻሻል ትዕዛዝ የክለሳ አቤቱታ የቀረበበትን መመሪያ ወይም ውሳኔ ሕጋዊ ኃይል በሙሉ ወይም በከፊል ያስቀራል።

4) Ta maasayyak lani maasayyak (3)
baxxaqintem anih, cokmi buxa inki
xiinissô miracsenta garabbih takku
inkih duugta margaqa tacee wak
xiinissô xisne miracsenta duugtak afal
ugsen miracsentak amakkaquk
yeceenih yanin xiinissô margaqooqi
akah diggoysan innah sugsa.

Konoy-haytô footima

Baxaa-baxsale wanooni

58. Meqem-bar siiratih madqal abina takku waam

Ta kuktak fereey hayto footimal
ascassime wayte sekkacsi siirat wag
caagiidal gitaliino le meqem-bar siirat
wag madqah wanoona abina akkele.

59. Dufi diqyatih esseriyya

Xiinissô miracsenta akkek margaqa lih
axaw le qellatih sababah dufi yoofeh yan
faxe num miracsenta yeyyeeqe akkek
margaqa tacee xinissô xisne gitaliino le
madqak ugutak diqyat akah kaah
meklan innah esseraamih gaarle.

60. Oyta yaceenimih dirki

Faxe xiinissô xisne miracsenti mayyuq
akkek xiinissô margaqa yaceenim kee
tahih abnisiyya lih axaw le gersi gaanuun
xagar kaal essera wak oyta yaceenimih
dirki kaal tan.

4) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (3)
የተገለጸው ቢኖርም፣ ፍርድ ቤቱ አንድን
የአስተዳደር መመሪያ በከፊልም ሆነ በሙሉ
የሚሸር ወሳኔ ሲሰጥ፣ የአስተዳደር ተቋሙ
መመሪያው ከመሻሩ በፊት በተሻረው
መመሪያ መሰረት የሰጣቸው አስተዳደራዊ
ውሳኔዎች እንደጸኑ ይቆያሉ።

ክፍል አምስት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

58. የፍትሐብሔር ሥነ-ሥርዓት ሕግ ተፈጻሚ ስለመሆኑ

በዚህ አዋጅ ክፍል አራት ባልተመለከቱ የክለሳ
ሥነ-ሥርዓት ጉዳዮች ላይ አግባብነት ያላቸው
የፍትሐብሔር ሥነ-ሥርዓት ሕግ ድንጋጌዎች
ተፈጻሚ ይሆናሉ።

59. የጉዳት ካሳ ስለመጠየቅ

ከአስተዳደር መመሪያ ወይም ውሳኔ ጋር
በተያያዘ ጥፋት ምክንያት ጉዳት የደረሰበት
ማንኛውም ሰው መመሪያውን ያወጣው ወይም
ውሳኔውን የሰጠው የአስተዳደር ተቋም አግባብ
ባለዉ ሕግ መሠረት ካሳ እንዲከፍለው
የመጠየቅ መብት አለው።

60. መረጃ የመስጠት ግዴታ

ማንኛውም የአስተዳደር ተቋም ከመመሪያ
ማውጣት ወይም ከአስተዳደር ውሳኔ መስጠት
እና እነዚህን ከመፈጸም ጋር በተያያዘ በሌላ
ህጋዊ አካል ሲጠየቅ መረጃ የመስጠት ግዴታ
አለበት።

61. Xinta yayyaaqeenimih abbootan.

Rakaakayak xiinissô malah buxa ta kukta abnisoonuh faxsiisah yan xinta tayyaaqem xiqtah.

62. Kukti abinal edde asa uddur

Ta kukti rakaakayak dinkaara maybalaalaqal yitbiqqimeh edde yewqe ayrook qembisak abinal asele.

Samara

____ayro 2016I.L.L

Awwal Qarba Qunxe

Qafar agatih rakaakayih Doolatak xintoh abba

61. ደንብ የማውጣት ሥልጣን

የክልሉ መስተዳደርምክርቤት ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም የሚያስፈልግ ደንብ ሊያወጣ ይችላል።

62. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በክልሉ ዲንካራ ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል።

ሰመራ

ሐምሌ 21 ቀን 2016 ዓ.ም

አወል አርባ ዑንዴ

የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር